МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2021 оны 02 дугаар сарын 04 № 2/01 Улаанбаатар хот

МОНГОЛЫН ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН
ЗӨВЛӨЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ
Д.ГҮНЖИДМАА ТАНАА

Комисст хандаж иргэн Б.Анхзаяагаас ...“Буян” компанийн захирал Б.Жаргалсайхан Livetv-ийн нэвтрүүлэгт оролцох үедээ эмэгтэйчүүдийг доромжилсон үгийг байнга хэрэглэж, тэдний талаар нийгэмд буруу ойлголт өгч, эмэгтэйчүүдийн эрхийг бүдүүлгээр зөрчиж байна” гэх гомдлыг ирүүлсэн.

Нэр бүхий иргэний нүүр номын хуудсаас олон нийтийн сүлжээнд “Б.Жаргалсайхан: Эмэгтэйчүүдийг үхтэл нь бамбирдаж, үхтэл нь хүүхэд гаргах хэрэгтэй” гэсэн гарчигтай 2021 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 14:13 цагт байршуулсан 5 минут 13 секундын бичлэгийг судалж үзэхэд “Буян” компанийн захирал Б.Жаргалсайхан LIVE TV сувгийн нэвтрүүлэгт оролцохын өмнө тус телевизийн хөтлөгчийн асуултад “...эмэгтэйчүүдийн эрх гэж юу байдаг юм, дэлхий дээр ч байхгүй, ...эмэгтэйчүүдийг үхтэл нь бамбирдаж үхтэл нь хүүхэд гаргах хэрэгтэй,...Улсын Их Хурлын гишүүн аальгүй П.Анужин дөрвөн хүнээс дөрвөн хүүхэд гаргаж байна, ямар янханы газар, бие үнэлэгчийн газраас ирсэн юм уу”гэх зэргээр эмэгтэйчүүдийн тэгш эрхийг үгүйсгэсэн, ялгаварлан гадуурхсан, бусдын нэр төр алдар хүндэд халдсан яриа өгснийг тус телевиз 2021 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдөр олон нийтийн сүлжээгээр цацсан байна.

Дээрх үйлдэл нь Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Эмэгтэйчүүдийг алагчилах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенцын 1 дүгээр зүйлд “эмэгтэйчүүдийг алагчилах” гэж гэрлэлтийн байдлаас үл хамаарч эрэгтэй, эмэгтэйчүүдийн тэгш эрхийн үндсэн дээр улс төр, эдийн засаг, нийгэм, соёл, иргэний болон аливаа бусад салбарт эмэгтэйчүүдийн хүний эрх, үндсэн эрх чөлөөг хүлээн зөвшөөрөх, эдлүүлэх, хэрэгжүүлэхэд саад хийх эсхүл үгүйсгэх үр дагавар, эсхүл зорилго бүхий хүйсээр ялгаварлах, үгүйсгэн гадуурхах буюу хязгаарлахыг хэлнэ, Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван дөрөвдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт “Хүнийг үндэс, угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, хүйс, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, шашин шүтлэг, үзэл бодол, боловсролоор нь ялгаварлан гадуурхаж үл болно.”, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсэгт “Улс төр, эрх зүй, эдийн засаг, нийгэм, соёлын ба гэр бүлийн харилцаанд жендэрийн ялгаварлан гадуурхалтыг хориглоно.” гэж тус тус заасныг ноцтой зөрчсөн байна.

Хэвлэл мэдээллийн байгууллага, сэтгүүлчид хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэх, хүнийг аливаа хэлбэрээр ялгаварлан гадуурхах үзлийг өөгшүүлж дэвэргэхгүй байх, хүний нэр төр алдар хүндийг хүндэтгэх, тэгш эрхийн зарчмыг баримтлан ажиллах учиртай.

Гэвч зарим хэвлэл мэдээллийн байгууллага болон сэтгүүлчид Монгол Улсын нэгдэн орсон Олон улсын гэрээ, конвенц, Монгол Улсын Үндсэн хууль болон бусад

00000001

хуулиар баталгаажуулсан эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн тэгш эрхийг хязгаарласан, аливаа хүний ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байх эрхийг зөрчсөн, бусдын нэр хүндэд халдаж илт доромжилсон мэдээллийг цэнзургүй цацах зэрэг хэвлэл мэдээллийн ёс зүйн зарчмыг зөрчсөн үйлдлийг удаа дараа гаргасаар байна.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд Хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Хүний эрх, эрх чөлөөг үгүйсгэж, аливаа ялгаварлан гадуурхалтыг уриалан дуудсан, бусдын нэр хүндийг гутаан доромжилсон мэдээлэл, ярилцлагыг олон нийтэд түгээхгүй байхад анхаарах, сэтгүүлчийн мэргэжлийн ёс зүйн зарчим, хэм хэмжээг баримталж ажиллах талаар нийт хэвлэл мэдээллийн байгууллагад чиглэл өгөх;

2. Монгол Улсын Үндсэн хууль, бусад хууль, олон улсын гэрээ, конвенцоор баталгаажуулсан хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэх, бусдын нэр төр, алдар хүндэд халдахгүй байх талаар сэтгүүлчдийн мэдлэг ойлголтыг нэмэгдүүлэх сургалтыг тогтмол зохион байгуулах;

Зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасан хугацаанд хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ